

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1325/2532

นางแฉะเมาะ มะมิน หรือมุหะหมัด

โจทก์

นายเฮม หวังกะระแน

จำเลย

นางแฉะเมาะ มะมิน หรือมุหะหมัด

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 86, มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้เป็นคดีฟ้องขับไล่ผู้เช่าออกจาก
อสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าในขณะยื่นคำฟ้องหรืออาจให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละห้าพัน
บาท และจำเลยมิได้กล่าวแก้เป็นข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์หรือมิได้ยกข้อโต้แย้งใน
เรื่องแปลความหมายแห่งข้อความในสัญญาที่ก่อให้เกิดสิทธิอยู่บนอสังหาริมทรัพย์นั้น
และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ฎีกาข้อ 1,2 ยกเว้นข้อ 2 จ
เป็นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ จึงเป็นฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
248 ส่วนฎีกาในข้อ 2 จ เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามข้อเท็จจริงที่ต้อง
ห้ามฎีกาดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดี จึงไม่รับฎีกาของ
โจทก์ทุกข้อ

โจทก์เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยออกไปจากนาพิพาทในฐานะที่
จำเลยเป็นบริวารของนายธวัชแสงศรีจำเลยให้การต่อสู้ว่า จำเลยเช่านาพิพาทจาก
โจทก์ไม่ได้เป็นผู้เช่าช่วง จำเลยได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 ข้อต่อสู้ของจำเลยเป็นเรื่องยกข้อโต้แย้งในเรื่องแปล

ความหมายแห่งข้อความในสัญญาที่ก่อให้เกิดสิทธิอยู่บนที่ดินนั้น จึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรค 2 และมีโชคดีที่โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยในฐานะผู้เช่าที่ดิน อันมีค่าเช่าในขณะยื่นคำฟ้อง หรืออาจให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละ 5,000 บาท จึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนฎีกาในข้อ 2 จ เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เป็นสาระแก่นคดี หากศาลวินิจฉัยในปัญหานี้แล้วทำให้โจทก์ชนะคดีจำเลยได้โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ชำระค่าคำร้องมา 200 บาท

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยและบริวารหยุดทำนาและออกไปจากนาพิพาทโดยรื้อถอนขนย้ายสิ่งปลูกสร้างออกไปด้วย ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย ฯลฯ ให้แก่โจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 151)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 154)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ข้อ 2 ก. ข. ค.ง. เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาใน

ปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ส่วนฎีกา
ในข้อ 2 จ. เป็นการเถียงข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่ยุติและต้องห้ามฎีกาแล้ว เพื่อสู่การ
วินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายมีผลอย่างเดียวกันกับการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้าม
ฎีกาเช่นกัน ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง คืบค่าขึ้นศาล โดย
หักไว้เป็นค่าคำร้อง 40 บาท

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ข้อ 2 ก. ข. ค. ง. เป็นการโต้แย้งดุลพินิจใน
การรับฟังพยานหลักฐานของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ส่วนฎีกา
ในข้อ 2 จ. เป็นการเถียงข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่ยุติและต้องห้ามฎีกาแล้ว เพื่อสู่การ
วินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายมีผลอย่างเดียวกันกับการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้าม
ฎีกาเช่นกัน ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง คืบค่าขึ้นศาล โดย
หักไว้เป็นค่าคำร้อง 40 บาท

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ